

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Hợp đồng số 05/2025/HĐDVĐGTS ngày 06/3/2025)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2025/HĐDVĐGTS ngày 06 tháng 3 năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

1. Tên tài sản, nơi có tài sản: Thanh lý tháo dỡ thu hồi vật tư tài sản Cụm xử lý Nhà máy nước Nàng Mau tại ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; xây dựng năm 2017, đưa vào sử dụng năm 2018; với kết cấu tổng thể gồm: Bồn sơ lắng, bồn lắng và ổn định PH, bồn thép tấm có độ dày 5mm, cụ thể như sau:

- Bồn sơ lắng bằng thép tấm độ dày 5mm, kích thước (DxRxC): 3.400 x 1.500 x 4.200, số lượng 02 bồn.

- Bồn lắng và ổn định PH bằng thép tấm độ dày 5mm, kích thước (DxRxC): 3.400 x 1.500 x 4.200 (mm), số lượng 02 bồn.

- Bồn lọc bằng thép tấm độ dày 5mm, kích thước (DxRxC): 3.400 x 1.700 x 3.600 (mm), số lượng 02 bồn.

- Chân bồn bằng thép I, kích thước: I200 x 100 x 12mm, số lượng 24 cái.

- Khung sắt hộp quanh bồn, kích thước: 0,03 x 0,06 (m), chiều dài 1,5m, độ dày 1,4mm, số lượng 30 cây; kích thước: 0,03 x 0,06 (m), chiều dài 3,4m, độ dày 1,4mm, số lượng 30 cây.

- Sắt lan can cầu thang số lượng, thép ống phi 21 dài 12m, dày 1,6mm, số lượng 04 cây; thép ống phi 21, dài 2m, dày 1,6mm, số lượng: 25 cây.

- Sắt thép các loại khoảng 10.001 kg.

* Số liệu vật tư thu hồi chưa bao gồm: thép lót lan can và giá đỡ, các loại vật tư khác ngoài danh mục được thể hiện chi tiết như trên.

* Hiện trạng: Vật tư đã xuống cấp, bồn thép và lan can cầu thang rỉ sét nhiều, cụm xử lý phần xây dựng và cụm xử lý phần công nghệ nằm sâu dưới đất không xác định được giá trị do đó giá trị cụm xử lý phần xây dựng và cụm xử lý phần công nghệ là bằng không.

***Lưu ý:** Chỉ bán phần vật tư trên mặt đất và theo hiện trạng thực tế tài sản.*

2. Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản đấu giá để thực hiện Quyết định thanh lý tài sản số 04/QĐ-HAW ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

3. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng tài sản: Đặc điểm chi tiết được thể hiện tại các hồ sơ do Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang cung cấp được thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 235/2024/75-ĐS ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thống Nhất.

Điều 2. Giá khởi điểm: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng) (Giá đã bao gồm chi phí tháo dỡ; chưa bao gồm VAT).

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 12/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản Cụm xử lý Nhà máy nước Nàng Mau (*Địa chỉ: Ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang*).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 30 phút ngày 11/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

3. Tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước; thời gian, địa điểm nộp tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **50.000 đồng/hồ sơ.**

b) Thời gian, địa điểm nộp tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Nộp tiền mua hồ sơ từ 07 giờ 30 phút ngày 11/3/2025 đến 17 giờ 00 ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp tiền: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc chuyển khoản vào tài khoản số **8620009713** tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hậu Giang.

c) Tiền đặt trước: **15.000.000 đồng/01 hồ sơ.**

d) Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 11/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; số tài khoản: 7370281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hậu Giang.

** Các yêu cầu đối với việc nộp tiền đặt trước:*

- Khi nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải ghi rõ tên cá nhân/tổ chức tham gia đấu giá, tên tài sản đấu giá trên giấy nộp tiền.

- Trường hợp trả lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quy chế này được thực hiện như sau:

+ Nếu người tham gia đấu giá lựa chọn nhận tiền đặt trước bằng chuyển khoản: Trung tâm thực hiện chuyển trả theo số tài khoản đăng ký trên Phiếu đăng ký đấu giá của người tham gia (phí chuyển khoản do người tham gia đấu giá chịu).

+ Nếu người tham gia đấu giá lựa chọn nhận tiền đặt trước bằng tiền mặt: Việc hoàn trả tiền đặt trước được thực hiện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hậu Giang.

Lưu ý: Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp nộp tiền đặt trước mà ủy quyền cho người khác nộp thay (phải có văn bản ủy quyền hợp pháp) thì trên giấy nộp tiền ghi tên người được ủy quyền nhưng phần nội dung ghi trên giấy nộp tiền phải ghi rõ họ tên người đăng ký tham gia đấu giá. Khi trả tiền đặt trước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang sẽ trả tiền dựa trên danh sách người đăng ký tham gia đấu giá. Khi đến ngân hàng nhận lại tiền đặt trước, người đăng ký tham gia đấu giá mang theo giấy nộp tiền, căn cước công dân (bản chính) để đối chiếu.

** Nội dung nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá ghi rõ như sau:*

Họ và tên người tham gia đấu giá, Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá + tên tài sản (VD: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản...).

đ) Xử lý tiền đặt trước: Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, tiền đặt trước được xử lý như sau:

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, được sửa đổi, bổ sung năm 2024, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, được sửa đổi, bổ sung năm 2024.

- Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tiền lãi nêu trên (nếu có) được tính theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định.

5. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá được xác định là mức chênh lệch tối thiểu.

Điều 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 11/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2024.

- Người tham gia phiên đấu giá phải đúng tên người đăng ký đấu giá. Trường hợp ủy quyền cho người khác thì phải có văn bản ủy quyền đúng quy định pháp luật. Nếu là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (UBND xã, phường, thị trấn hoặc công chứng).

4. Hồ sơ mời tham gia đấu giá

Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Đối với cá nhân

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ mời tham gia đấu giá), phải ghi đầy đủ các thông tin có trong phiếu đăng ký, không được tẩy, xóa phiếu, đổi phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

- Căn cước công dân (*bản photo có bản gốc để đối chiếu hoặc chứng thực trong thời hạn dưới 6 tháng*).

b) Đối với tổ chức

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ mời tham gia đấu giá), phải ghi đầy đủ các thông tin có trong phiếu đăng ký, không được tẩy, xóa phiếu, đổi phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

- Người làm thủ tục đăng ký đấu giá phải là người đứng đầu tổ chức, trường hợp ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá thì phải có giấy ủy quyền (bản chính);

- Đối với doanh nghiệp phải có Giấy đăng ký kinh doanh (*bản photo có bản gốc để đối chiếu hoặc chứng thực trong thời hạn dưới 6 tháng*).

- Căn cước công dân của người đại diện đăng ký đấu giá (*bản photo có bản gốc để đối chiếu hoặc chứng thực trong thời hạn dưới 6 tháng*).

Điều 5. Người không được đăng ký tham gia đấu giá

Người không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Đấu giá tài sản năm 2024, cụ thể như sau:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày **21/3/2025 (Thứ sáu)**.

2. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (*Ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang*).

Điều 7. Nguyên tắc đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá; điều kiện tổ chức phiên đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá: Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá: Phiên đấu giá chỉ được mở khi có từ hai người đăng ký tham gia đấu giá trở lên.

Điều 8. Quy định đối với phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ và cách ghi phiếu trả giá

1. Phiếu trả giá hợp lệ

Phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành; phiếu đã ghi đầy đủ thông tin của người tham gia trả giá; số tiền trả giá bằng số và số tiền bằng chữ trùng khớp với nhau; số tiền ghi trên phiếu phải là tiền Việt Nam đồng; ký và ghi rõ họ tên của người trả giá (nếu đáp ứng tất cả các nội dung của phiếu trả giá hợp lệ thì Phiếu được xem là hợp lệ).

2. Phiếu trả giá không hợp lệ

Phiếu không do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành; phiếu không ghi đầy đủ thông tin của người tham gia trả giá, số tiền trả giá bằng số và số tiền bằng chữ không trùng khớp với nhau; số tiền ghi trên phiếu không phải là tiền Việt Nam đồng; không ký và ghi rõ họ tên của người trả giá (nếu không đáp ứng ít nhất một nội dung không hợp lệ thì Phiếu được xem là không hợp lệ).

*** Lưu ý:**

- Trường hợp phiếu ghi thiếu thông tin, ghi sai thông tin hoặc phiếu bị tẩy, sửa, gạch, xóa, rách: Do Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá xem xét, quyết định phiếu hợp lệ hoặc quyết định phiếu không hợp lệ.

- Trường hợp có phiếu trả giá không hợp lệ thì không được xét trúng đấu giá nhưng được nhận lại tiền đặt trước theo quy định.

3. Cách ghi phiếu trả giá

- Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, giá trả, ký tên và ghi rõ họ tên.

- Giá trả trong phiếu trả giá phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm tối thiểu là 01 bước giá.

Điều 9. Thủ tục vào phòng đấu giá; nội quy phiên đấu giá

1. Thủ tục vào Phòng đấu giá

- Mỗi cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá chỉ được 01 người tham dự trong Phòng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân, Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).

2. Nội quy phiên đấu giá

- Người tham dự phiên đấu giá phải ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.
- Người tham dự phiên đấu giá không được tự ý rời khỏi vị trí quy định khi chưa được sự đồng ý của Người điều hành phiên đấu giá; không gây mất trật tự trong Phòng đấu giá.
- Người tham dự phiên đấu giá không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong phòng đấu giá.
- Người tham dự phiên đấu giá không được ghi âm, ghi hình trong Phòng đấu giá.

Điều 10. Trình tự, thủ tục điều hành phiên đấu giá

1. Trình tự, thủ tục điều hành phiên đấu giá

- a) Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá; giới thiệu tài sản đấu giá.
- b) Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố giá khởi điểm, bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá; phát phiếu trả giá cho người tham gia đấu giá; hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá.
- c) Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu, cụ thể:
 - Phiếu trả giá hợp lệ: Phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành; phiếu đã ghi đầy đủ thông tin của người tham gia trả giá; số tiền trả giá bằng số và số tiền bằng chữ trùng khớp với nhau; số tiền ghi trên phiếu phải là tiền Việt Nam đồng; ký và ghi rõ họ tên của người trả giá (nếu đáp ứng tất cả các nội dung của phiếu trả giá hợp lệ thì Phiếu được xem là hợp lệ).
 - Thời gian để thực hiện việc ghi phiếu: Trong thời gian 05 phút kể từ khi nhận được phiếu trả giá, người tham gia đấu giá phải điền đầy đủ thông tin, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình, ký, ghi rõ họ tên.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau

- a) Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng

phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

b) Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề;

c) Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;

d) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

2. Rút lại giá đã trả Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

3. Từ chối kết quả trúng đấu giá: Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 12. Ký Biên bản đấu giá tài sản; Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung năm 2024 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung năm 2024. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

3. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

4. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký 02 bên bao gồm: Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang và người trúng đấu giá tài sản.

Điều 13. Thời hạn, phương thức thanh toán, bàn giao tài sản

1. Thời hạn, phương thức thanh toán

a) Thời hạn

- Đối với khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá thành thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang sẽ chuyển tiền đặt trước (tiền đặt cọc) và tiền lãi (nếu có) cho Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Đối với số tiền trúng đấu giá còn lại: Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định (từ khoản tiền đặt trước đã nộp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang).

b) Phương thức: Người mua được tài sản chuyển tiền/nộp tiền vào tài khoản của Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

2. Thời hạn, địa điểm, phương thức bàn giao tài sản và giấy tờ kèm theo

a) Thời hạn: Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với tài sản đấu giá theo Hợp đồng mua bán, người trúng đấu giá tài sản sẽ được Bên A tổ chức bàn giao tài sản và các giấy tờ có liên quan đến tài sản trúng đấu giá (nếu có).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản Cụm xử lý Nhà máy nước Nàng Mau (*Áp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang*).

c) Phương thức bàn giao tài sản: Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang giao trực tiếp tài sản trúng đấu giá và hồ sơ pháp lý của tài sản (nếu có) cho người trúng đấu giá tài sản, có lập biên bản giao nhận tài sản đấu giá.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

c) Các quyền khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

a) Ký biên bản đấu giá, ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đủ tiền, đúng thời gian quy định theo quy định trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

c) Tự chi trả toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí phát sinh đến tài sản;

d) Các nghĩa vụ khác thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Các quy định khác

1. Trường hợp có những nội dung, sự kiện phát sinh ngoài quy định của Quy chế này thì áp dụng các quy định pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan. Những sự kiện, tình huống không có trong quy định sẽ do người điều hành phiên đấu giá quyết định.

2. Đấu giá viên, thành viên giúp việc phiên đấu giá, viên chức Trung tâm phối hợp với các bên liên quan hướng dẫn cho khách hàng thực hiện các quy định của Quy chế này.

3. Trách nhiệm về tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình tổ chức đấu giá đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Những nội dung phát sinh ngoài Quy chế này thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.

2. Quy chế này được niêm yết công khai tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và cung cấp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

3. Đấu giá viên, viên chức thuộc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; người có tài sản đấu giá; người tham gia đấu giá; người trúng đấu giá; cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này.

4. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Những nội dung khác có liên quan khác không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo quy định của pháp luật liên quan./.

Nơi nhận:

- Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh MTNT Hậu Giang;
- Niêm yết công khai tại:
- + Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;
- + Hội trường Công ty CP Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang;
- Đăng công khai trên Cổng ĐGTS quốc gia;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Lưu: HS.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Hiền